Решение №КИ/7436/25 по делу № 050/05/5-2/2025 по признакам нарушения законодател... от 15 апреля 2025 г.

Вид документа

Решение (/?type=1&category=46091)

Дата регистрации

15.04.2025 (/?type=1&start_date=15.04.2025&finish_date=15.04.2025)

Управление

Московское областное УФАС России (/?type=1&divisions=02fa72f4-850d-4a1f-a87a-5a078f482beb)

Сфера деятельности

Рынок рекламы (/?type=0&market_type=55034)

Дело

Дело №050/05/5-2/2025 по признакам нарушения законодательства Российской Федерации... (/cases/7e7fc057-c78c-4d53-893c-0fcf6b9d71c1/)

Процедура

Реклама (/?type=0&procedure=43006)

Приложения

Отсутствуют

Текст документа

Сохранить как PDF (/generate_pdf/5d839ca5-6625-4ca3-8eb9-e9689e374097/)

РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ № 050/05/5-2/2025

Резолютивная часть решения оглашена «01» апреля 2025 г.

В полном объеме решение изготовлено «15» апреля 2025 г.

«15» апреля 2025 г. г. Москва

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области по рассмотрению дел по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе (далее – Комиссия) в составе:

Председатель Комиссии:

<...> – заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области (далее – Управление).

Члены Комиссии:

<...> – <...> отдела контроля за рекламной деятельностью и недобросовестной конкуренцией Управления;

<...> – главный специалист-эксперт отдела контроля за рекламной деятельностью и недобросовестной конкуренцией Управления, рассмотрев дело № 050/05/5-2/2025, возбужденное по факту распространения 08.11.2024 в мобильном приложении «Яндекс Go» рекламы следующего содержания: «*30% Дополнительная скидка. Выгода до 1 500 ₽ при оформлении заказа через Яндекс Go. OGOMRKT Ваш промокод. Скидка действует с 12.10.2024 по 30.11.2024 в разделе «Маркет» сервиса Яндекс Go. Максимальная сумма скидки – 1 500 р. Без учета стоимости доставки и сервисного сбора. Подробнее о правилах использования промокодов Сервиса Яндекс Маркет на https://yandex.ru/legal/marketplace_promocode*» с признаками нарушения части 7 статьи 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Закон о рекламе),

УСТАНОВИЛА:

В Управление поступило переданное с письмом ФАС России от 16.12.2024 № КТ/116116/24 обращение <...> от 16.12.2024 № 45244-ЭП/24 (далее – Обращение), содержащее информацию о размещении в мобильном приложении «Яндекс Go» рекламы с признаками нарушения требований законодательства Российской Федерации о рекламе.

Согласно Обращению заявитель (учетная запись Яндекс ID <...>) во время использования мобильного приложения «Яндекс Go» 08.11.2024 получил рекламу следующего содержания: «*30% Дополнительная скидка. Выгода до 1 500 ₽ при оформлении заказа через Яндекс Go. OGOMRKT Ваш промокод. Скидка действует с 12.10.2024 по 30.11.2024 в разделе «Маркет» сервиса Яндекс Go. Максимальная сумма скидки – 1 500 р. Без учета стоимости доставки и сервисного сбора. Подробнее о правилах использования промокодов Сервиса Яндекс Маркет на https://yandex.ru/legal/marketplace_promocode*» (далее – Реклама).

Вместе с тем, при попытке применить указанный промокод в ходе оформления заказа в мобильном приложении «Яндекс Go» 17.11.2024 заявитель получил сообщение об отсутствии рассматриваемого промокода.

В ходе переписки со службой поддержки мобильного приложения «Яндекс Go» заявителю было сообщено, что на его аккаунте рассматриваемый промокод не применяется, так как пользователи, участвующие в акции, выбираются системой случайно. Также служба поддержки указала на то, что промокод на первый заказ можно использовать только один раз при покупке с учетной записи заявителя.

На основании Обращения Управлением в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Яндекс» (место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16; ИНН: 7736207543; ОГРН: 1027700229193; дата регистрации в качестве юридического лица: 14.09.2000, далее – ООО «Яндекс») возбуждено дело № 050/05/5-2/2025 по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе.

Согласно правовой позиции ООО «Яндекс» от 10.02.2025 № 3940-ЭП/25 Реклама содержит в себе существенную информацию об условиях получения скидки с использованием промокода и является достоверной. При попытке заявителя применить рассматриваемый промокод произошла техническая ошибка, в результате которой промокод не удалось активировать. Служба поддержки не обладала информацией о технической ошибке, в связи с чем не смогла корректно проинформировать заявителя об условиях промокода. Реклама распространялась в период с 03.11.2024 по 14.11.2024. В настоящее время распространение Рекламы не осуществляется.

В своей правовой позиции от 03.03.2025 № 6815/25 ООО «Яндекс» дополнительно сообщило, что установление факта технической ошибки произошло в результате сбора информации в рамках рассматриваемого дела по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе.

Рассмотрев материалы дела и выслушав доводы лиц, участвующих в деле, Управление пришло к следующим выводам.

В силу положений пункта 1 статьи 3 Закона о рекламе рекламой признается информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Под неопределенным кругом лиц понимаются те лица, которые не могут быть заранее определены в качестве получателя рекламной информации и конкретной стороны правоотношения, возникающего по поводу реализации объекта рекламирования. Такой признак рекламной информации, как предназначенность ее для неопределенного круга лиц, означает отсутствие в рекламе указания о неком лице или лицах, для которых реклама создана и на восприятие которых реклама направлена.

Согласно пункту 2 статьи 3 Закона о рекламе объект рекламирования – товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама.

В силу пункта 3 статьи 3 Закона о рекламе товар – продукт деятельности (в том числе работа, услуга), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот.

Таким образом, под рекламой понимается определенная неперсонифицированная информация, направленная на продвижение определенного объекта рекламирования, даже если она направляется по определенному адресному списку.

Рассматриваемая информация, распространенная 08.11.2024 в мобильном приложении «Яндекс Go», является рекламой, поскольку отвечает всем признакам рекламы согласно пункту 1 статьи 3 Закона о рекламе, а именно: является информацией «*30% Дополнительная скидка. Выгода до 1 500 ₽ при оформлении заказа через Яндекс Go. OGOMRKT Ваш промокод. Скидка действует с 12.10.2024 по 30.11.2024 в разделе «Маркет» сервиса Яндекс Go. Максимальная сумма скидки – 1 500 р. Без учета стоимости доставки и сервисного сбора. Подробнее о правилах использования промокодов Сервиса Яндекс Маркет на https://yandex.ru/legal/marketplace_promocode*», распространенной в мобильном приложении, адресованной неопределенному кругу лиц и направленной на привлечение внимания к товарам, реализуемым в разделе «Маркет» сервиса «Яндекс Go».

В силу части 7 статьи 5 Закона о рекламе не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.

К Обращению приложена фотография экрана мобильного приложения «Яндекс Go», сделанная при попытке заявителя применить промокод «OGOMRKT», содержащая информацию о том, что такой промокод отсутствует.

Невозможность получения заявителем скидки, указанной в Рекламе, при выполнении им соответствующих условий свидетельствует о недостоверности информации, представленной в Рекламе.

Комиссия критически относится к доводу ООО «Яндекс» о непредоставлении скидки заявителю ввиду технической ошибки, поскольку ее наличие документально не подтверждено.

Таким образом, Комиссией установлено нарушение части 7 статьи 5 Закона о рекламе при распространении указанной рекламы.

В соответствии с частью 6 статьи 38 Закона о рекламе рекламодатель несет ответственность за нарушение требований, установленных частью 7 статьи 5 Закона о рекламе.

Рекламодателем признается изготовитель или продавец товара либо иное определившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо (пункт 5 статьи 3 Закона о рекламе).

При рассмотрении настоящего дела Комиссией установлено, что Реклама размещена в мобильном приложении «Яндекс Go» по заказу ООО «Яндекс».

Учитывая изложенное, рекламодателем Рекламы является ООО «Яндекс».

Согласно пункту 49 Правил рассмотрения антимонопольным органом дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 1922 (далее – Правила), при установлении факта нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе антимонопольный орган в целях прекращения дальнейшего нарушения выдает лицу (лицам), обязанному устранить выявленное правонарушение, предписание о прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе.

Антимонопольный орган обязан предпринять все зависящие от него действия, направленные на пресечение дальнейшего распространения ненадлежащей рекламы (пускай и в незначительно измененном виде, но содержащей тот же типовой объект рекламирования), в целях обеспечения реализации права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, предупреждения нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, что обосновано статьями 1, 33, 36 Закона о рекламе.

По информации из Единого реестра интернет-рекламы Реклама распространялась в период с 03.11.2024 по 14.11.2024.

Учитывая изложенное, оснований для выдачи предписания о прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе не имеется.

Руководствуясь частью 2 пункта 1 статьи 33, частью 1 статьи 36 Закона о рекламе и в соответствии с пунктами 42-48 Правил, Комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать рассматриваемую рекламу ненадлежащей, не соответствующей требованиям части 7 статьи 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

2. Предписание о прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе не выдавать.

3. Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу Управления Федеральной антимонопольной службы Московской области для рассмотрения вопроса о необходимости возбуждения дела по признакам нарушения статьи 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в порядке, предусмотренном статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председатель Комиссии: <...>

Члены Комиссии: <...>

<...>

Связанные организации

Связанные организации не указаны